

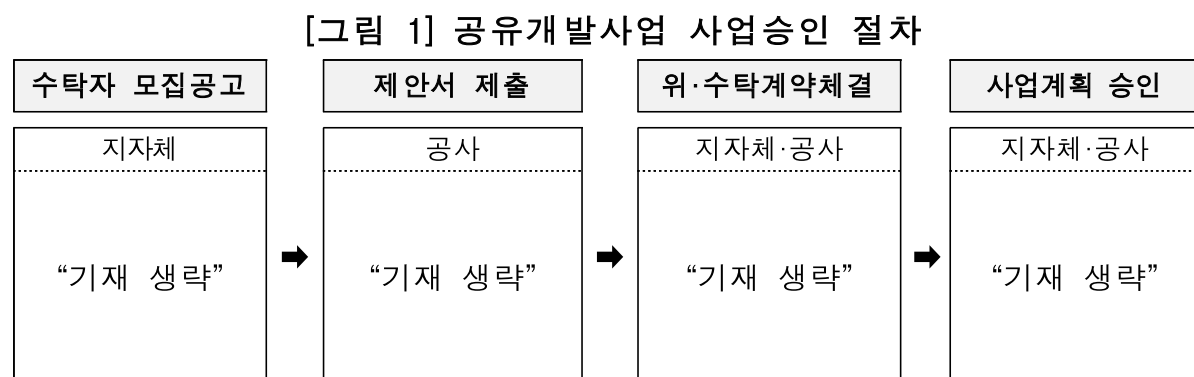
주 의 요 구 / 개 선 요 구

1. 제 목 : 공공개발사업 수익성 등을 고려한 사업추진 최소규모
기준 개선 필요
2. 소관부점 : 공공개발기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공개발사업 중 「국유재산법」 제59조, 「공유재산 및 물품 관리법」 제43조의3 등에 따른 위탁개발사업은 국가, 지방자치단체의 국·공유 재산에 대해 공사 자금 등을 활용하여 부동산을 개발하고 임대료, 위탁자 재정 지원 등으로 사업비를 회수하는 방법으로 추진되고 있고¹⁾

그 중 지방자치단체가 위탁자인 공유개발사업의 경우 수탁자 모집 공고, 선정, 위·수탁계약 체결 및 사업계획 승인 등의 절차가 [그림 1]과 같이 진행되고 있다.



1) 그 외 기금개발사업(국유재산관리 기금을 재원 추진하는 사업), 인수자산, 종전부동산 개발 등이 있음

공유개발사업의 수익성 검토 및 사업추진 등에 대해서는 건설관리 업무 효율성 제고와 공사 손익 개선 등을 위해 「공유재산 위탁개발 추진대상 최소 사업 규모기준」을 수립²⁾하여 손익분기 사업비(000억 원) 이상의 사업만 추진하도록 하고 있고

제안서를 제출하기 전에는 「위탁개발사업 운영기준」³⁾에 따라 시설물 용도, 수익성, 안정성 등 [표 1]의 항목에 대해 점검하여 사업추진 가능 여부를 확인하고 「공공개발업무세칙」 및 「공공개발협의회 운영요강」에 따른 협의회 검토를 거치는 등 사업추진을 위한 검증 제도를 운영하고 있는데

[표 1] 위탁개발사업 운영기준 점검 항목 요약

구 분	내 용	비 고
-----	-----	-----

“기재 생략”

공공개발사업의 법적 효력⁴⁾은 위·수탁 계약을 체결하면서 발생하고 사업 규모, 사업비 회수방안, 위·수탁 계약 종료, 개발 및 관리 수수료, 위험부담 주체 등 세부적인 사항은 사업계획서 내용을 반영하여 결정되고 있으나

2) 2021. 3. 31. 공공개발 본부장 승인

3) “기재 생략”

4) 용역수행에 대한 대가로 위탁수수료를 지급받는 위·수탁용역계약 구조, 「민법」상 위탁사무 (국가가 사경제 주체로서 계약 상대방인 수탁자와 대등한 지위에서 행하는 사법상의 용역계약사무)로 보고 사업을 수행하고 있음

위탁자의 사정 변경⁵⁾이 없는 경우⁶⁾ 제안서 작성시 검토된 수익성, 사업 일정 등이 사업계획서에 대부분 반영되고 있는 점을 고려하면 사업비 회수에 최대 30년이 소요되는 사업에 대한 추진여부의 의사결정은 제안서 제출단계에서 이루어지고 있는 실정이다.

한편, 공공개발사업의 사업계획 수립, 관리 및 수익성 검토 등 내부 통제 기능에 대해 감사실에서는 2021. 9. 9. 완료한 ‘공공개발 건설·계약 수행 실태 특정감사’를 통해 [표 2]와 같이 업무 개선 방안 마련을 요구 하였고

[표 2] 공공개발 건설·계약 수행 실태 특정감사 조치 요구 요약

제 목	대상부점	요구 내용	조치유형
-----	------	-------	------

“기재 생략”

공공개발기획처에서는 관련 중·장기 컨설팅 결과를 반영하여 업무 전담팀을 설치하는 등 관리·운영 체계를 개선하고, 남부개발처에서는 협의회 검토 비대상 사업에 대해서도 수익성을 별도 검토하고 보고하는 것으로 2021. 11. 5. 감사조치를 완료 하였다.

5) 사업규모, 부지여건, 시설용도 변경 등

6) 「공공개발업무세칙」 제21조 제2항에 따른 중요사항이 변경된 경우 제안서 등을 재검토 하도록 하고 있음

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공공개발업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제13조 제1항에 따르면 사업 계획서를 작성할 때에는 순현재가치법(NPV)과 수익성 지수(PI)로 사업성을 분석하도록 하고 있고⁷⁾

같은 세칙 제17조에서는 공공개발사업의 재무위험 관리와 지속 가능성 제고를 위해 별도 운영기준을 수립하고, 사업방향과 사업성 점검을 위한 협의회를 구성⁸⁾, 운영하도록 하고 있다.

또한, 「위탁개발사업 운영기준」(이하 “기준”이라 한다)에서는 위탁자와 시설유형에 따른 개발대상을 결정하고 [그림 2]와 같이 수익성 혹은 안정성 부분에서 최소사업성을 충족한 경우 사업을 추진하도록 하고 있고

[그림 2] 위탁개발사업 운영기준에 따른 최소사업성 평가기준

“기재 생략”

7) 국유재산 기금개발은 분석대상에서 제외할 수 있음

8) 「공공개발협의회 운영요강」 제5조에 따라 **위원장(개발총괄부점장)을 포함하여 6명 이상 15명 이내로 구성**, 각 위원은 **내부위원**(제안서 담당, 건설담당, 임대·관리 담당, 리스크 담당 팀장 혹은 소속팀의 팀원(대행)) 및 **외부위원**(건축사, 학계전문가 등 위원장이 지정한 자 혹은 「공공개발 자문위원 운영요강」에 따라 위촉된 자문위원)으로 구성

「공공개발협의회 운영요강」(이하 “요강”이라 한다) 제5조의2, 제7조 및 감사조치 결과에 따르면 사업계획수립 부점장은 협의회 검토 대상여부와 관계없이⁹⁾ 수익성을 검토하도록 하고 있다.

따라서, 공공개발사업을 추진할 때에는 장기사업으로 사업 중단에 따른 비용 등이 크게 발생하는 사업의 특성을 고려하여 관련 기준에 따른 수익성을 충실히 검토하는 등 사업 추진을 위한 의사결정이 적정하게 이루어지도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 중 사업성을 분석한 공유개발사업 16건(검토 기준 15건)의 수익성 검토 등 사업추진 현황을 점검한 결과,

(1) 위탁개발사업 운영기준 불합리 및 최소사업성 검토 부적정

남부개발처가 0000. 0. 00. 수탁기관 지정 신청서를 제출한 ‘☆☆☆☆☆☆☆☆’ 개발사업¹⁰⁾의 경우 [표 3]의 가정에 따라 최소사업성을 평가한 결과 [그림 3]과 같이 확인되었는데

[표 3] 최소사업성 검토 관련 주요 전제 및 가정

구 분	내 용	비 고
-----	-----	-----

“기재 생략”

9) (검토비대상) 1. 공사의 자금이 투입되지 아니하는 사업 관련 제안서 등, 2. 국유재산정책심의 위원회를 거치지 아니하는 국유재산 위탁개발 관련 제안서 등, 3. 이미 1회 이상 검토한 사업의 제안서 등(중요사항 변경으로 재검토가 필요한 경우 제외)

10) “기재 생략”

[그림 3] ☆☆☆☆☆☆☆☆ 건립 최소사업성 검토

“기재 생략”

해당 사업의 경우 수익성 점수가 현저히 낮은데도 기준에서는 최소 사업성을 평가할 때에 수익성과 안정성 중 1개 항목만 충족하도록 하고 있어 사업을 추진할 수 있었고,

협의회에서는 사업기간 단축, 사업관리 효율성 도모 필요 등의 의견을 제시하면서도 위원 전원¹¹⁾ ‘적합’의견을 제출하는 등 기준에 따른 최소 사업성 검토가 불합리하게 운영되는 것으로 확인되는 등

감사대상 기간 중 최소사업성을 평가한 공유개발 사업은 [표 4]와 같은데 사업의 수익성이 현저히 낮은데도 불구하고 사업을 추진할 수 있었던 4건이 확인되었다.

11) “기재 생략”

[표 4] 공유개발사업 최소사업성 평가 결과¹²⁾

(단위 : 점, 억 원)

순 번	사업명	최소사업성분석		최소사업성 검증 ¹³⁾	총사업비 (공사투입자금)	개발 보수
		수익성	안정성			

“기재 생략”

또한, 2021. 11월 이후 제출한 모든 공유개발 사업의 제안서를 제출할 때에는 사전에 수익성을 검토하도록 하고 있는데 0000. 0. 0. 수탁기관 지정 신청서를 제출한 ‘★★★★ ★★★★★’ 위탁개발사업의 경우 기준에서 정한 적정성 심의 비대상이라는 사유로 수익성을 검토하지 않은 것으로 확인되는 등 수익성 검토가 불철저한 사례 2건이 확인되었다.

12) 수탁기관 지정 신청서(제안서 제출) 제출 일을 기준으로 사업규모, 사업명 등을 작성함

13) 총사업비 000억 원 이상의 사업은 외부 최소사업성 검증 자문용역을 실시하도록 하고 있음

(2) 공유개발사업 수익성 등을 고려한 사업추진 최소규모 기준 개선 필요

한편, 2000. 0. 00. 사업계획을 승인받은 ‘○○○ ○○○ ○○○○○○’ 개발사업¹⁴⁾의 경우 청사를 준공하고 위탁기간 0년 동안 관리수수료 00원을 수취하는 것으로 2020. 0. 00. 사업계획서를 확정하였는데¹⁵⁾

2020. 0. 00. 위탁자가 [그림 4]의 사업계획서에 따라 계약 조기종료를 요구하자 공사는 개발원리금 잔액(00.0억 원)을 회수하고 비용 정산, 임대차 계약¹⁶⁾을 승계하여 사업을 종료하였다.

[그림 4] ○○○ ○○○ ○○○○○○ 사업계획서

“기재 생략”

그런데, 既수취한 개발보수(000백만 원)는 사업에 투입된 직접인건비 및 경비에도 미치지 못하는 것으로 확인¹⁷⁾되는 등 위탁자 요청에 따른 계약 조기종료 사례 3건이 [표 5]와 같이 확인되었음에도

14) “기재 생략”

15) 공공개발사업을 추진할 때에 작성된 최초 사업계획서는 건축원가, 건설이자 등에 대해 추정된 값을 사용하기 때문에 시설 준공 후 총건축원가 등을 확정하여 위탁자의 재정부담액 등을 재산정한 확정 사업계획서를 작성하여 위탁자와 협의하고 있음

16) “기재 생략”

17) “기재 생략”

[표 5] 위탁자 요청에 따른 준공 후 계약 조기종료 사례

(단위 : 백만 원)

순 번	사업명	위탁자	건축원가 (개발보수)	준공일자 (위탁기간)	종료일자	관리수수료	
						당초	수취

“기재 생략”

공유개발사업의 개발수수료, 사업조기 종료 등에 대해서는 「지방자치단체 공유재산 운영기준」에서 정하고 있는 내용을 사업계획서에 그대로 반영하도록 하고 있어 조기상환 리스크에 대한 수수료 보전 등의 조건을 사업계획에 반영하기 어려운 실정이다.

따라서, 시설공사 완료 후 수령하는 개발보수로 투입인원의 직·간접비가 회수되는 등 최소한의 수익성이 확보된 사업을 선별적으로 수행할 필요가 있는데 「공유재산 위탁개발 추진대상 최소 사업 규모기준」에 따른 최소 사업 규모는 [표 6]과 같으며 이는 적정 인원 및 공사기간 등의 가정기준 및 현황 대비 과소 추정¹⁸⁾되어 이를 개선할 필요가 있다.

[표 6] 최소 사업 규모기준에 따른 투입인력 산출내역

사업비 기준구분 (총 건축원가)	사업계획 (a)	건설관리				투입인력 (a+b)
		설계	시공	계약 등	소계(b)	

“기재 생략”

18) 기준에 따른 프로젝트 투입인원은 준공 전 평균 0명 추정하고 있음

또한, 공사기간의 경우 사업계획서를 작성할 때에는 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」을 따르고 있는데 감사대상 기간 중 준공한 공유 개발 사업을 보면 [표 7]과 같이 특별한 사유가 없어도 계획대비 사업이 지연되고 있고

[표 7] 건설공사 관련 소요기간 비교

사업명	당초 사업기간	실제 준공월	계획대비 지연기간	비고
-----	---------	--------	--------------	----

“기재 생략”

사업완료 시 건설이자 등 총사업비 정산에 따라 개발보수가 감액되는 사안 등을 고려한 청사 기준 최소사업규모는 [표 8]과 같이 산정된다.

[표 8] 최소사업 규모 기준(안)¹⁹⁾

구 분	분류	주요 변수 반영여부			비고

“기재 생략”

19) “기재 생략”

공공개발사업의 공익, 공공성을 고려하면 수익성 측면에서만 접근할 수는 없지만 현재 운영되고 있는 공유개발사업의 위·수탁계약 관계와 한정된 인원, 재원을 활용하여 추진하는 사업의 특성을 고려하여 사업이 지속될 수 있도록 최소사업 규모를 결정하고

투입인력, 건축원가, 공사기간 산정 기준 등 사업추진 환경이 지속적으로 변경되므로 주기적으로 최소사업성 기준 가정을 재검토하는 등의 절차를 수립하여 사업 추진 관련 내부통제가 적절하게 이루어지도록 관리, 운영할 필요가 있다.²⁰⁾

[소관부점 의견] 공공개발기획처에서는 최소사업규모의 개선 필요성에 대해서는 공감하여 감사결과를 수용하면서도 정책사업 추진 등에 따른 현황 등을 설명하였다.

4. 조치할 사항

공공개발기획처장은 사업추진을 위한 최소규모 검토 등 관련 업무를 철저히 수행하고 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시고(주의)

위탁개발사업 운영기준 등 사업추진을 위한 최소규모기준을 정비하시기를 바랍니다.(개선)

20) 위탁 국유일반재산 관리실태 특정감사 결과 통보(기획재정부 감사담당관-2193, 2023. 11. 14.)에 따라 위탁개발 운영기준 불합리 사안에 대해 조치요구 제외함